

REGULAMIN SERWISU BISTROMAPA.PL

Wersja: 1.0

Obowiązuje od: [DATA]

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego BistroMapa.pl.
2. Operatorem serwisu jest:

[PEŁNA NAZWA / IMIĘ I NAZWISKO]

[ADRES]

[NIP]

[REGON – JEŚLI DOTYCZY]

E-mail: [E-MAIL]

1. Serwis umożliwia użytkownikom wyszukiwanie informacji o lokalnych restauracjach i ich aktualnych ofertach.
2. Serwis umożliwia również właścicielom restauracji prezentowanie swoich lokali oraz korzystanie z płatnych usług promocyjnych i dodatkowych funkcjonalności.

§2. Definicje

1. **Serwis** — BistroMapa.pl.
2. **Użytkownik** — osoba korzystająca z Serwisu jako użytkownik końcowy.
3. **Restaurator** — osoba posiadająca konto umożliwiające zarządzanie restauracją.
4. **Restauracja** — lokal gastronomiczny zgłoszony do Serwisu.
5. **BASE** — podstawowa płatna subskrypcja restauracji.
6. **PROMOTION** — dodatkowa płatna usługa zwiększająca widoczność restauracji.
7. **STATIC_MENU** — dodatkowa płatna funkcja umożliwiająca prezentowanie stałego menu.
8. **Trial** — bezpłatny okres próbny przyznawany restauracji przez administratora.
9. **Stripe** — zewnętrzny operator płatności.
10. **Administrator** — osoba uprawniona do zarządzania Serwisem.

§3. Konto użytkownika

1. Użytkownik może utworzyć konto poprzez formularz rejestracyjny.
2. Podczas rejestracji użytkownik określa, czy rejestruje konto jako użytkownik czy właściciel restauracji.
3. Konto użytkownika może zawierać:
4. adres e-mail,
5. nazwę użytkownika,
6. miejscowość.

7. Hasło jest przechowywane w postaci zabezpieczonego skrótu kryptograficznego.
 8. Użytkownik może zmienić nazwę oraz miejscowość.
 9. Użytkownik może usunąć swoje konto.
 10. Użytkownik nie może za pomocą konta użytkownika dodawać ani zarządzać własnymi restauracjami.
-

§4. Funkcje użytkownika

Użytkownik posiadający konto może:

1. zapisywać restauracje,
2. wystawiać oceny od 1 do 5,
3. dodawać komentarze,
4. zgłaszać błędne informacje,
5. korzystać z innych funkcji udostępnionych przez Serwis.

Ocena i komentarz są traktowane jako jedna publikacja.

§5. Restaurator

1. Restaurator może utworzyć konto właściciela restauracji.
 2. Restaurator może zgłosić jedną lub wiele restauracji.
 3. Wiele restauracji może być przypisanych do jednego NIP.
 4. Restaurator musi posiadać prawo do reprezentowania restauracji.
 5. Restaurator zobowiązuje się do podawania prawdziwych danych.
 6. Administrator może zweryfikować prawo restauratora do zarządzania restauracją.
 7. Osoba prywatna może zostać zaakceptowana jako restaurator po dodatkowej weryfikacji przeprowadzonej przez administratora.
 8. Administrator może zażądać dodatkowego potwierdzenia, w szczególności telefonicznego lub e-mailowego.
-

§6. Akceptacja restauracji

1. Restauracja nie zostaje automatycznie aktywowana po utworzeniu zgłoszenia.
 2. Aktywacja wymaga akceptacji administratora.
 3. Okres próbny rozpoczyna się po akceptacji restauracji.
 4. Administrator może odmówić akceptacji, jeżeli:
 5. nie można potwierdzić prawa do reprezentowania restauracji,
 6. dane są nieprawdziwe,
 7. restauracja narusza zasady Serwisu,
 8. istnieją uzasadnione podejrzenia nadużycia.
-

§7. Trial

1. Pierwsza restauracja właściciela może otrzymać bezpłatny okres próbny.
 2. Okres próbny wynosi od 1 do 3 miesięcy.
 3. Dokładny czas trwania ustala administrator.
 4. Trial rozpoczyna się po akceptacji restauracji.
 5. Trial obejmuje funkcjonalność BASE.
 6. W okresie Trial restaurator nie może wykupić PROMOTION ani STATIC_MENU.
 7. Stała oferta restauracji może być dostępna podczas Trial bez dodatkowej opłaty.
-

§8. BASE

1. BASE jest podstawową płatną usługą Serwisu.
 2. Cena BASE wynosi **100 zł miesięcznie**.
 3. BASE umożliwia restauracji pozostawanie aktywną w katalogu.
 4. BASE umożliwia korzystanie z mechanizmu pobierania dań dnia.
 5. BASE umożliwia dodanie stałej oferty.
 6. Po wygaśnięciu BASE restauracja otrzymuje status PAUSE.
-

§9. PROMOTION

1. PROMOTION jest opcjonalnym dodatkiem do BASE.
 2. Cena PROMOTION wynosi **50 zł miesięcznie**.
 3. Restauracja posiadająca PROMOTION jest prezentowana przed zwykłymi wynikami.
 4. PROMOTION nie umożliwia prezentowania restauracji poza promieniem 30 km.
 5. Kolejność promowanych restauracji może zależeć od ocen Google oraz liczby wyświetleń.
 6. Administrator nie gwarantuje konkretnej pozycji restauracji.
-

§10. STATIC_MENU

1. STATIC_MENU jest opcjonalnym dodatkiem do BASE.
 2. Cena STATIC_MENU wynosi **50 zł miesięcznie**.
 3. Funkcja pozwala restauratorowi tworzyć stałe menu.
 4. Restaurator może dodawać między innymi:
 5. nazwę pozycji,
 6. opis,
 7. cenę,
 8. zdjęcie.
 9. STATIC_MENU nie jest dostępne w okresie Trial.
-

§11. Stała oferta

1. Restauracja posiadająca BASE lub Trial może dodać stałą ofertę.
 2. Funkcja nie wymaga dodatkowej opłaty.
 3. Jeżeli system wykryje aktualne danie dnia z Facebooka, oferta Facebookowa jest prezentowana jako aktualna oferta na stronie głównej.
 4. Stała oferta pozostaje dostępna na profilu restauracji.
-

§12. Facebook

1. Restaurator przekazuje Serwisowi URL profilu Facebook restauracji.
 2. System może analizować publicznie dostępne publikacje restauracji.
 3. Analizowane są publikacje z aktualnego dnia.
 4. System wykorzystuje określone słowa kluczowe oraz informacje o cenie.
 5. BistroMapa.pl nie gwarantuje poprawnego rozpoznania treści.
 6. BistroMapa.pl nie gwarantuje ciągłej dostępności mechanizmu automatycznego pobierania.
 7. Zmiany techniczne po stronie Facebooka/Meta mogą wpłynąć na działanie mechanizmu.
 8. Restaurator odpowiada za treść publikowaną na swoim profilu Facebook.
-

§13. Wyszukiwanie

1. Wyniki wyszukiwania są ograniczone do promienia 30 km.
 2. Promowane restauracje są prezentowane przed zwykłymi wynikami.
 3. Restauracja znajdująca się poza obszarem wyszukiwania nie zostanie wyświetlona wyłącznie z powodu posiadania PROMOTION.
-

§14. Opinie i komentarze

1. Zalogowany użytkownik może wystawić ocenę od 1 do 5 oraz komentarz.
 2. Nie można wystawić samej oceny bez komentarza ani samego komentarza bez oceny.
 3. Komentarz jest powiązany z kontem użytkownika.
 4. Publicznie prezentowana jest nazwa użytkownika.
 5. Restaurator nie posiada funkcji odpowiadania na komentarze.
 6. Restaurator może zgłosić komentarz jako:
 7. wulgarny,
 8. obraźliwy,
 9. nieprawdziwy,
 10. naruszający regulamin,
 11. naruszający prawa osób trzecich.
 12. Administrator może zweryfikować zgłoszenie i podjąć decyzję o pozostawieniu, ograniczeniu widoczności lub usunięciu treści.
-

§15. Zakazane treści

Użytkownik nie może publikować:

1. treści bezprawnych,
 2. treści zawierających dane osobowe osób trzecich bez podstawy prawnej,
 3. treści wulgarnych lub obraźliwych,
 4. treści nawołujących do przemocy,
 5. fałszywych informacji publikowanych w celu zaszkodzenia restauracji,
 6. spamu,
 7. reklam niezwiązanych z Serwisem,
 8. treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich.
-

§16. Zmiany danych restauracji

1. Restaurator może samodzielnie zmieniać informacje opisowe restauracji.
 2. Restaurator może zarządzać menu zgodnie z aktywnymi funkcjami konta.
 3. Zmiana nazwy restauracji wymaga kontaktu z administratorem.
 4. Administrator może zweryfikować zmianę nazwy przed jej zastosowaniem.
-

§17. Status PAUSE

1. Po wygaśnięciu BASE restauracja otrzymuje status PAUSE.
 2. Restauracja nie jest wtedy prezentowana w aktywnym katalogu.
 3. Dane restauracji nie są automatycznie usuwane.
 4. Opinie, komentarze i historia mogą zostać zachowane.
 5. Po prawidłowym opłaceniu BASE za kolejny okres system może automatycznie przywrócić restaurację do aktywnego statusu.
-

§18. Usunięcie restauracji

1. Restaurator może zainicjować usunięcie restauracji.
 2. Przed potwierdzeniem system powinien poinformować o konsekwencjach usunięcia.
 3. Po usunięciu restauracja otrzymuje status REMOVAL.
 4. Profil zostaje ukryty.
 5. Dostęp do konta restauracji zostaje zablokowany.
 6. Dane pozostają w systemie przez 3 miesiące.
 7. Odzyskanie restauracji wymaga kontaktu z administratorem.
 8. Po upływie okresu retencji dane mogą zostać usunięte zgodnie z Polityką Prywatności.
-

§19. Subskrypcje i anulowanie

1. Subskrypcje są rozliczane za pośrednictwem Stripe.
2. Restaurator może anulować subskrypcję w dowolnym momencie.

3. Anulowanie nie powoduje automatycznego skrócenia opłaconego okresu.
 4. Usługa pozostaje aktywna do końca opłaconego okresu.
 5. Po zakończeniu okresu BASE restauracja przechodzi w status PAUSE.
 6. Ponowne opłacenie BASE powoduje automatyczne wznowienie usługi po potwierdzeniu płatności.
-

§20. Odpowiedzialność

1. BistroMapa.pl dokłada należytej staranności w celu zapewnienia poprawności działania Serwisu.
 2. BistroMapa.pl nie gwarantuje nieprzerwanego działania Serwisu.
 3. BistroMapa.pl nie gwarantuje stuprocentowej poprawności danych pobieranych automatycznie.
 4. BistroMapa.pl nie odpowiada za:
 5. awarie zewnętrznych usług,
 6. zmiany działania Facebooka/Meta,
 7. zmiany danych Google,
 8. niedostępność zewnętrznych API,
 9. błędne dane przekazane przez restauratora,
 10. treści publikowane przez użytkowników lub restauracje.
-

§21. Administrator i blokowanie kont

Administrator może czasowo ograniczyć lub zablokować restaurację, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie:

- oszustwa,
- podszywania się,
- naruszenia praw osób trzecich,
- publikowania fałszywych danych,
- naruszenia Regulaminu,
- nadużywania systemu,
- próby obejścia systemu płatności.

W miarę możliwości administrator może skontaktować się z właścicielem w celu wyjaśnienia sprawy.

§22. Reklamacje

Reklamacje dotyczące działania Serwisu można przesyłać na:

[ADRES E-MAIL]

Reklamacja powinna zawierać:

- dane kontaktowe,

- opis problemu,
 - datę wystąpienia problemu,
 - informacje umożliwiające identyfikację konta.
-

§23. Zmiany Regulaminu

Administrator może zmienić Regulamin w szczególności w przypadku:

- zmiany funkcjonalności Serwisu,
- zmiany przepisów prawa,
- zmiany sposobu świadczenia usług,
- zmiany dostawców zewnętrznych.

O istotnych zmianach użytkownicy mogą zostać poinformowani za pośrednictwem Serwisu lub poczty elektronicznej.

§24. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie BistroMapa.pl.
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu w zakresie, w jakim jest to wymagane dla korzystania z danej funkcji.
 3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
-